

1502439-90.2019.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... se tratava de um veículo produto de furto; tal furto foi registrado através do boletim de ocorrência da delegacia eletrônica sob número de BO 782688/2019. O indiciado informou que o carro foi comprado somente por "papel puxado".

Em Juízo, disseram que estavam em patrulhamento; nada de ilícito havia com os ocupantes; realizaram abordagem e constataram que o veículo era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502439-90.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502439-90.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260915/2019 - 4º Distrito

Policia de Guarulhos, 7274608 - 4º Distrito Policia de Guarulhos, 6021/19/212 -

4º Distrito Policia de Guarulhos, 2260915 - 4º Distrito Policia de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ANTONIO DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

LUCAS ANTONIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 51/53), consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que entre o dia 19 de junho de 2019 e 07 de setembro de 2019, em local incerto, o réu recebeu, e, no dia 07 de setembro de 2019, as 00h30, na Av. José Miguel Ackel, altura do número 1000, conduziu, tudo em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo GM/Chevette Sl/E, placas CEM4355, furtado em 19 de junho de 2019, pertencente à vítima Joaquim Ponciano.

Segundo o apurado, em 16 de junho de 2019, o veículo GM/Chevette Sl/E, placas CEM4355 foi furtado por pessoas desconhecidas e, posteriormente, repassado ao denunciado, que o recebeu em proveito próprio em condições não esclarecidas, e, no

dia 07 de setembro de 2019, às 00h30, na Av. José Miguel Ackel, altura do número 1.000, policiais militares suspeitaram do nervosismo apresentaram pelo denunciado e o abordaram, quando apuraram que ele conduzia o veículo, em proveito próprio, mesmo ciente de se tratar de produto de crime anterior, pois não possuía ou portava qualquer documento, bem como ostentava placas IDP5596, pertencentes a outro veículo.

A denúncia foi recebida dia 23 de janeiro de 2020.

Regularmente citado (fls. 61), apresentou defesa prévia (fls. 65).

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima do crime de furto, de duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas ou falta de dolo; b) pena-base no mínimo legal, diante da primariedade na época e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; c) atenuante da confissão, ainda que parcial; d) regime aberto, em razão da primariedade na época e quantidade de pena a ser aplicada; e) PRD, nos termos do art. 44 do CP; f) recurso em liberdade; g) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foram coesos e seguros, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelos Auto de prisão em flagrante (fls. 01), Boletins de ocorrência (fls. 02/05), Auto de exibição e apreensão (fl. 08/09), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Joaquim Ponciano, ouvida em solo policial, aduziu que teve seu veículo de placas CEM4355 furtado no dia 19/06/2019, e que na data de hoje os policiais militares lhe ligaram e disseram que acharam seu carro, vim até esta distrital para retirá-lo.

Em Juízo, confirmou que o veículo foi subtraído; acionou a polícia; depois de 75 dias a polícia chamou para reconhecer o veículo; o carro estava danificado; gastou em torno de R\$ 3.000,00; as placas estavam alteradas.

As testemunhas Samantha Ribeiro Brancato de Souza e Thiago Morgado Ferreira Pinto, ouvidos em solo policial, aduziram ser policiais militares que na data dos fatos em patrulhamento de rotina no local dos fatos quando avistaram o carro supra qualificado ostentando as placas apreendidas IDP5596, quando o motorista do veículo percebeu a presença da viatura policial demonstrou nervosismo, e, por isso os policiais militares deram voz de parada para que fosse realizada a abordagem; estava o condutor do veículo que apresentou o documento, e nesse momento os policiais militares souberam se tratar de Lucas Antônio dos Santos, e uma mulher que se apresentou como sendo Franciele Oliveira da Silva, em revista pessoal nos integrantes do veículo nada de ilícito foi encontrado, no veículo a mesma coisa, nada de ilícito, entretanto em pesquisa minuciosa sobre o veículo, os policiais militares perceberam que o carro estava ostentando placas diferentes (IDP5596), e em pesquisa junto ao chassi do veículo souberam se tratar que as placas verdadeiras eram as CEM4355, souberam então que se tratava de um veículo produto de furto; tal furto foi registrado através do boletim de ocorrência da delegacia eletrônica sob número de BO 782688/2019. O indiciado informou que o carro foi comprado somente por "papel puxado".

Em Juízo, disseram que estavam em patrulhamento; nada de ilícito havia com os ocupantes; realizaram abordagem e constataram que o veículo era produto de furto ao verificar o chassi; o réu disse que o documento era de "papel puxado".

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

RECEPÇÃO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1534093-95.2019.8.26.0050; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/04/2022; Data de Registro: 22/04/2022)

Por fim, o réu Lucas Antonio dos Santos, ouvido em solo policial, sobre os fatos desejou ficar em silêncio.

Em Juízo, disse que comprou o carro por R\$ 600,00 por meio de anúncio no "Facebook"; dias depois foi abordado pelos policiais; não fez questão de saber se era roubado ou não; "papel puxado" era uma folha impressa com os dados do carro e multas.

A despeito da versão do acusado no sentido de que desconhecia a origem ilícita do veículo que estava em seu poder, o baixo valor e o fato de ter comprado o veículo de forma irregular deixam evidentes a prática do delito.

Ora, é assente na jurisprudência que, nesses casos inverte-se o ônus da prova, cabendo ao acusado a demonstração da aquisição lícita dos bens. Nesse sentido: PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório adequado. Materialidade segura, à vista das peças de instrução. Autoria certa. Provas orais a demonstrar com segurança a contextualização que embasou as acusações. Posse direta do bem receptado pelo réu. Comprovação. Inversão técnica do ônus da prova. Precedentes. Versão pouco verossímil do réu, carente de prova. Condenação mantida. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0018061-94.2016.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal, de maneira que fixo a pena em seu mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Finalmente, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição torno-a definitiva 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a pena fixada, bem como a primariedade técnica, deverá ser cumprida em regime aberto.

Superada a etapa da dosimetria da pena, entretanto, entendo cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, uma vez que o réu é tecnicamente primário, sua pena não ultrapassa 04 anos e o crime pelo qual está sendo condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, presentes os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Poderá recorrer em liberdade.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar LUCAS ANTONIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade nos termos acima expostos.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça

gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se ao IIRGD e TRE; b) expeça-se e encaminhe-se a guia de recolhimento definitiva ou ofício de aditamento à Vara das Execuções Criminais competente; c) elabore-se cálculo de multa, descontada eventual fiança, e expeça-se certidão de sentença (conforme artigo 480 e seguintes das Normas da Corregedoria Geral de Justiça); d) se não for hipótese de isenção, elabore-se o cálculo da taxa judiciária e intime-se o acusado para pagamento, no prazo de 60 dias, descontada eventual fiança; e) providencie-se o necessário para destinação dos bens, cobrando-se oportunamente a juntada dos comprovantes correspondentes.

Oportunamente, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA